

POWESCO

Société par actions simplifiée au capital de 4.941.452 euros
Siège social : 77, rue Marcel Dassault, 92100 Boulogne-Billancourt
951 058 460 R.C.S. Nanterre

(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES PRISES PAR ACTE SOUS
SEING PRIVE
EN DATE DU 26 FÉVRIER 2025**

[...]

PREMIERE DECISION

Augmentation de capital en numéraire d'un montant nominal total de 96.774 euros par émission de 96.774 ADP A nouvelles de la Société, d'un (1) euro de valeur nominale, émises au prix de 5,1667 euros chacune (correspondant à leur valeur nominale augmentée d'une prime d'émission de 4,1667 euros chacune), soit une souscription d'un montant total de 500.002,23 euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit d'un bénéficiaire dénommé (l'«**Augmentation de Capital n°1** »)

Les Associés, statuant sous réserve de l'adoption de la deuxième décision relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit d'un bénéficiaire dénommé, et après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le Rapport du Président ; et
- le Rapport du Commissaire aux Comptes n°1,

Décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de 96.774 euros, pour le porter de 4.941.452 euros à 5.038.226 euros, par l'émission de 96.774 ADP A nouvelles, d'un (1) euro de valeur nominale chacune, émises au prix de 5,1667 euros chacune (correspondant à leur valeur nominale augmentée d'une prime d'émission de 4,1667 euros chacune), soit une souscription d'un montant total de 500.002,23 euros (l'«**Augmentation de Capital n°1** »), à libérer intégralement lors de la souscription en numéraire par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit d'un bénéficiaire dénommé.

Décident d'affecter la différence entre le prix de souscription total (500.002,23 €) et le montant nominal de l'Augmentation de Capital n°1 (96.774 €), soit la somme de 403.228,23 €, à un compte spécial de capitaux propres, intitulé « prime d'émission », sur lequel porteront, dans les conditions prévues par les Statuts Modifiés, les droits de tous les associés, propriétaires d'actions anciennes ou nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par la collectivité des associés.

Déclarent avoir reçu toutes les informations utiles leur permettant de prendre l'intégralité des décisions à l'égard de leur droit préférentiel de souscription dans le cadre de la présente Augmentation de Capital n°1, y compris l'exercer, le céder ou y renoncer (totalement ou partiellement), et dispensent expressément la Société et le Président de la Société du formalisme prescrit par les articles L. 225-142 et R. 225-120 du Code de commerce.

Les Associés décident que :

- les ADP A nouvelles porteront jouissance à compter de la date de réalisation de la présente Augmentation de Capital n°1 et seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront entièrement assimilées aux ADP A existantes à compter de cette date ;
- les versements d'espèces devront être effectués par virement au sous-compte « Augmentation de capital » ouvert dans les comptes de [...], dépositaire des fonds pour les besoins de la présente Augmentation de Capital n°1 à la demande de la Société, dont les coordonnées sont les suivantes :

IBAN : [...]
BIC : [...]
- les souscriptions seront reçues au siège social de la Société à compter de ce jour jusqu'au 28 février 2025 (inclus) et les souscriptions seront closes par anticipation dès lors que toutes les ADP A nouvelles auront été souscrites dans les conditions prévues ci-dessus ;
- si, à la date de clôture des souscriptions, la totalité des souscriptions et versements exigibles n'avait pas été recueillie, la décision d'augmentation de capital sera caduque. Toutefois, le Président aura la possibilité de proroger la période de souscription par simple décision.

Constatent qu'à l'issue de la réalisation définitive de la présente Augmentation de Capital n°1, la Société sera dotée d'un capital d'un montant de 5.038.226 €, divisé en 2.519.113 actions ordinaires et en 2.519.113 ADP A de 1,00 € de valeur nominale chacune ; et

Délèguent, dans l'hypothèse où la réalisation définitive de la présente Augmentation de Capital n°1 ne serait pas constatée lors de la présente consultation, tous pouvoirs au Président de la Société, avec faculté de subdélégation à toute personne de son choix, afin de réaliser la présente Augmentation de Capital n°1, et notamment (i) recueillir les souscriptions, (ii) clore la période de souscription dès que toutes les ADP A nouvelles auront été souscrites et libérées, (iii) recevoir les versements de libération, (iv) effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, (v) constater la réalisation de la présente Augmentation de Capital n°1, (vi) prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de la présente Augmentation de Capital n°1, et (vii) procéder à la modification corrélative des Statuts et à la mise à jour des registres de mouvements de titres et des comptes individuels d'actionnaires de la Société.

Les Associés adoptent cette décision à l'unanimité.

DEUXIEME DECISION

Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés à hauteur de 96.774 ADP A nouvelles de la Société au profit de WSC Noble SCA SICAV RAIF

Les Associés, après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le Rapport du Président ; et
- le Rapport du Commissaire aux Comptes n°1,

Prennent acte des termes de la précédente décision, relative à l'émission de 96.774 ADP A nouvelles, sous réserve, notamment, de l'adoption des termes de la présente décision.

Décident de supprimer le droit préférentiel de souscription des Associés en application des articles 228-12 et L. 225-135 et suivants du Code de commerce et d'attribuer le droit de souscription à hauteur de 96.774 ADP A nouvelles à émettre au profit de WSC Noble SCA SICAV RAIF.

Les Associés adoptent cette décision à l'unanimité, étant précisé que WSC Noble SCA SICAV RAIF, associé directement intéressé par la décision, s'est abstenu de prendre part au vote.

TROISIEME DECISION

Augmentation de capital en numéraire d'un montant nominal total de 1.935.472 euros par émission de 1.935.472 ADP A nouvelles de la Société, d'un (1) euro de valeur nominale, émises au prix de 5,1667 euros chacune (correspondant à leur valeur nominale augmentée d'une prime d'émission de 4,1667 euros chacune), soit une souscription d'un montant total de 10.000.003,18 euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit d'un bénéficiaire dénommé (l'«Augmentation de Capital n°2 »)

Les Associés, statuant sous réserve de l'adoption de la quatrième décision relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit d'un bénéficiaire dénommé, et après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le Rapport du Président ; et
- le Rapport du Commissaire aux Comptes n°2,

Décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant nominal de 1.935.472 euros, pour le porter de 5.038.226 euros à 6.973.698 euros, par l'émission de 1.935.472 ADP A nouvelles, d'un (1) euro de valeur nominale chacune, émises au prix de 5,1667 euros chacune (correspondant à leur valeur nominale augmentée d'une prime d'émission de 4,1667 euros chacune), soit une souscription d'un montant total de 10.000.003,18 euros (l'«**Augmentation de Capital n°2** »), à libérer intégralement lors de la souscription en numéraire par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit d'un bénéficiaire dénommé.

Décident d'affecter la différence entre le prix de souscription total (10.000.003,18 €) et le montant nominal de l'Augmentation de Capital n°2 (1.935.472 €), soit la somme de 8.064.531,18 €, à un compte spécial de capitaux propres, intitulé « prime d'émission », sur lequel porteront, dans les conditions prévues par les Statuts Modifiés, les droits de tous les associés, propriétaires d'actions anciennes ou nouvelles, et qui pourra recevoir toute affectation décidée par la collectivité des associés.

Déclarent avoir reçu toutes les informations utiles leur permettant de prendre l'intégralité des décisions à l'égard de leur droit préférentiel de souscription dans le cadre de la présente Augmentation de Capital n°2, y compris l'exercer, le céder ou y renoncer (totalement ou partiellement), et dispensent expressément la Société et le Président de la Société du formalisme prescrit par les articles L. 225-142 et R. 225-120 du Code de commerce.

Les Associés décident que :

- les ADP A nouvelles porteront jouissance à compter de la date de réalisation de la présente Augmentation de Capital n°2 et seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront entièrement assimilées aux ADP A existantes à compter de cette date ;
- les versements d'espèces devront être effectués par virement au sous-compte « Augmentation

de capital » ouvert dans les comptes de [...], dépositaire des fonds pour les besoins de la présente Augmentation de Capital n°2 à la demande de la Société, dont les coordonnées sont les suivantes :

IBAN : [...]

BIC : [...]

- les souscriptions seront reçues au siège social de la Société à compter de ce jour jusqu'au 5 mars 2025 (inclus) et les souscriptions seront closes par anticipation dès lors que toutes les ADP A nouvelles auront été souscrites dans les conditions prévues ci-dessus ;
- si, à la date de clôture des souscriptions, la totalité des souscriptions et versements exigibles n'avait pas été recueillie, la décision d'augmentation de capital sera caduque. Toutefois, le Président aura la possibilité de proroger la période de souscription par simple décision.

Constatent qu'à l'issue de la réalisation définitive de la présente Augmentation de Capital n°2, la Société sera dotée d'un capital d'un montant de 6.973.698 €, divisé en 2.519.113 actions ordinaires et en 4.454.585 ADP A de 1,00 € de valeur nominale chacune ; et

Délèguent, dans l'hypothèse où la réalisation définitive de la présente Augmentation de Capital n°2 ne serait pas constatée lors de la présente consultation, tous pouvoirs au Président de la Société, avec faculté de subdélégation à toute personne de son choix, afin de réaliser la présente Augmentation de Capital n°2, et notamment (i) recueillir les souscriptions, (ii) clore la période de souscription dès que toutes les ADP A nouvelles auront été souscrites et libérées, (iii) recevoir les versements de libération, (iv) effectuer le dépôt des fonds dans les conditions légales, (v) constater la réalisation de la présente Augmentation de Capital n°2, (vi) prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de la présente Augmentation de Capital n°2, et (vii) procéder à la modification corrélative des Statuts et à la mise à jour des registres de mouvements de titres et des comptes individuels d'actionnaires de la Société.

Les Associés adoptent cette décision à l'unanimité.

QUATRIEME DECISION

Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés à hauteur de 1.935.472 ADP A nouvelles de la Société au profit de WSC Noble SCA SICAV RAIF

Les Associés, après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le Rapport du Président ; et
- le Rapport du Commissaire aux Comptes n°2,

Prennent acte des termes de la précédente décision, relative à l'émission de 1.935.472 ADP A nouvelles, sous réserve, notamment, de l'adoption des termes de la présente décision.

Décident de supprimer le droit préférentiel de souscription des Associés en application des articles 228-12 et L. 225-135 et suivants du Code de commerce et d'attribuer le droit de souscription à hauteur de 1.935.472 ADP A nouvelles à émettre au profit de WSC Noble SCA SICAV RAIF.

Les Associés adoptent cette décision à l'unanimité, étant précisé que WSC Noble SCA SICAV RAIF, associé directement intéressé par la décision, s'est abstenu de prendre part au vote.

CINQUIEME DECISION

Autorisation à donner au Président à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à une attribution gratuite d'ADP B existantes ou à émettre par la Société dans le cadre d'un plan d'attribution gratuite

Les Associés, après avoir pris connaissance des documents suivants :

- le Rapport du Président ; et
- le Rapport du Commissaire aux Comptes / AGA,

Autorisent le Président, conformément aux articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, sous réserve des stipulations des Statuts Modifiés et des éventuels accords extra-statutaires conclus entre les Associés, à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'ADP B existantes ou à émettre, au profit des salariés de la Société ou de l'une (i) des sociétés dont dix pour cent (10%) au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la Société ou (ii) des sociétés détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la Société (les « **Sociétés du Groupe** »), ou des mandataires sociaux exerçant des fonctions dans la Société ou dans l'une des Sociétés du Groupe.

Fixent la période d'acquisition à l'issue de laquelle l'attribution des ADP B aux bénéficiaires deviendra définitive, sous réserve des éventuels conditions et critères déterminés par le Président en application des Statuts Modifiés et des éventuels accords extra-statutaires conclus entre les Associés, à une durée minimale d'un (1) an et fixe la durée de la période d'obligation de conservation à une durée minimum d'un (1) an à compter de la fin de la période d'acquisition.

Décident que (i) les ADP B seront attribuées de manière définitive avant le terme de la période d'acquisition en cas de décès d'un bénéficiaire ou en cas d'invalidité d'un bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale reconnues par la Sécurité Sociale au cours de la période d'acquisition, et que (ii) les ADP B seront cessibles de manière anticipée en cas de décès d'un bénéficiaire pendant la période de conservation, ou en cas d'invalidité d'un bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale reconnues par la Sécurité Sociale au cours de la période de conservation.

La présente autorisation est donnée par les Associés pour une durée maximum de dix-huit (18) mois conformément à l'article L. 225-197-1 I alinéa 4 du Code de commerce.

Le nombre total d'ADP B attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation ne pourra représenter plus de cent mille (100.000) ADP B d'une valeur nominale d'un (1) euro, étant précisé (i) qu'il ne pourra être attribué d'ADP B aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social de la Société et (ii) qu'une attribution gratuite d'actions ne pourra pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social de la Société, conformément à l'article L. 225-197-1 du Code de commerce.

Le nombre total des ADP B attribuées gratuitement ne pourra excéder, avec l'ensemble des actions d'autres catégories attribuées gratuitement, un pourcentage maximal de 15% du capital social de la Société conformément aux textes légaux et réglementaires.

Les Associés donnent tous pouvoirs au Président, dans les limites fixées ci-dessus et sous réserve des stipulations des Statuts Modifiés et des éventuels accords extra-statutaires conclus entre les Associés, à l'effet de :

- fixer les conditions et les critères d'attribution des ADP B ;
- fixer, dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles il sera procédé aux attributions d'ADP B ;
- déterminer l'identité des bénéficiaires, le nombre d'ADP B attribuées à chacun d'entre eux et les modalités d'attribution ;
- décider les conditions dans lesquelles le nombre d'ADP B attribuées gratuitement sera ajusté en cas d'opérations sur le capital de la Société, afin de préserver les droits des bénéficiaires ;
- le cas échéant, procéder au rachat d'ADP B existantes de la Société en vue de leur transfert aux bénéficiaires à l'issue de la période d'acquisition dans les conditions visées aux articles L. 225-206 et suivants du Code de commerce ;
- le cas échéant, procéder à la dotation de toute réserve spéciale en vue de l'émission d'ADP B dans le cadre de leur attribution ;
- imputer sur la réserve spéciale les sommes nécessaires à la libération du nominal des ADP B ;
- constater le nombre définitif d'ADP B à émettre ou à racheter en fonction de la réalisation des conditions fixées ;
- constater la réalisation de la/des augmentations du capital social de la Société sous forme d'émission d'ADP B ;
- apporter aux statuts de la Société les modifications corrélatives aux attributions d'ADP B ; et
- plus largement, adopter et arrêter le règlement du plan d'attribution gratuite d'ADP B.

Dans l'hypothèse où le Président viendrait à faire usage de la présente autorisation, il informera l'associé unique ou la collectivité des associés de la Société des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l'article L. 225-197-4 du Code de commerce.

Les Associés adoptent cette décision à l'unanimité.

SIXIEME DECISION

Autorisation à donner au Président à l'effet de procéder à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit des salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce et des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail

Les Associés, connaissance prise du Rapport du Commissaire aux Comptes / Salariés et de la proposition soumise par le Président de :

- déléguer au Président, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de ce jour, les pouvoirs nécessaires pour augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, d'un montant nominal maximal de 10.000 euros, par l'émission d'actions ordinaires nouvelles de la Société aux salariés et anciens salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise de la Société ou par l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes, et attribution gratuite d'actions auxdits salariés et anciens salariés,
- donner au Président tout pouvoir pour mettre en œuvre la présente proposition dans les conditions légales et réglementaires et, notamment, pour :
- déterminer le prix d'émission des actions nouvelles de la Société conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail, ainsi que leur mode et délais de libération et les délais de souscription, et
- fixer les conditions requises pour bénéficier de l'offre de souscription, ainsi que toute autre modalité de réalisation de l'augmentation de capital.

Rejettent la proposition du Président de donner une autorisation au Président à l'effet de procéder à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit des salariés adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce et des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail.

Les Associés adoptent cette décision à l'unanimité.

SEPTIEME DECISION

Changement de la date de clôture de l'exercice social de la Société et modification corrélative des Statuts

Les Associés décident de modifier avec effet immédiat la date de clôture de l'exercice social de la Société pour la porter du 31 décembre au 31 mars.

Chaque exercice social de la Société s'ouvrira dorénavant le 1^{er} avril et se clôturera le 31 mars de chaque année.

L'exercice social en cours s'étendra donc sur une période allant du 1^{er} janvier 2025 jusqu'au 31 mars 2025.

En conséquence, l'article 21 des Statuts « Exercice Social – Comptes sociaux » sera modifié, conformément aux Statuts Modifiés figurant en **Annexe 1**.

Les Associés adoptent cette décision à l'unanimité.

HUITIEME DECISION

Refonte globale des statuts de la Société

Les Associés, après avoir pris connaissance des documents suivants :

- les Statuts de la Société ; et
- le projet des Statuts Modifiés de la Société, dont une copie figure en **Annexe 1** des présentes,

Décident de procéder à une refonte intégrale des Statuts de la Société en incluant en particulier :

- la nouvelle gouvernance de la Société ;
- les nouvelles règles relatives aux transferts de titres de la Société ; et
- le changement de la date de clôture de l'exercice social de la Société.

Les Associés adoptent article par article s'agissant des points mentionnés ci-dessus, puis dans leur ensemble, les Statuts Modifiés de la Société étant précisé que ces modifications statutaires prendront effet immédiatement à l'issue de l'adoption des présentes décisions.

Les Associés adoptent cette décision à l'unanimité.

[...]

ONZIEME DECISION

Détermination des pouvoirs du Président de la Société et fixation de sa rémunération au titre de ses fonctions de Président de la Société et approbation du Contrat de Mandat Social

Les Associés, après avoir rappelé que le Président de la Société est la société AGL Investment, représentée par Madame Aurélie Gaudillère,

Décident que la société AGL Investment disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom et pour le compte de la Société, sous réserve (x) des décisions soumises à l'autorisation préalable du Comité de Surveillance conformément aux statuts de la Société et (y) des décisions relevant de par la loi, les statuts de la Société ou le pacte d'associés relatif à la Société, de la compétence des Associés ou du Comité de Surveillance.

Décident :

- d'approuver dans son principe le Contrat de Mandat Social à conclure au titre des fonctions de Président de la Société ;
- d'approuver l'ensemble des stipulations du Contrat de Mandat Social tel que ce projet leur est soumis ;

- d'autoriser l'exécution par la Société de l'ensemble des obligations qui lui incombent au titre du Contrat de Mandat Social ; et
- d'approuver et d'autoriser la conclusion et la signature par le Président de la Société du Contrat de Mandat Social, ainsi que de tout autre document dont la signature s'avèrerait nécessaire dans le cadre de la signature et de la mise en œuvre du Contrat de Mandat Social, ainsi que tous contrats et documents y afférents et plus généralement à faire le nécessaire à cet effet.

Les Associés adoptent cette décision à l'unanimité.

DOUZIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal et notamment à Paul Hastings (Europe) LLP, 32, rue de Monceau, 75008 Paris et à Formallys, 282 rue des Pyrénées, 75020 Paris, en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité et de dépôt auprès du greffe du Tribunal de Commerce compétent ainsi que pour certifier conformes les actes visés à l'article R.123-102 du Code de commerce dans le cadre de l'article A.123-4 du Code de commerce.

Les Associés adoptent cette décision à l'unanimité.

CERTIFIE CONFORME PAR LE PRESIDENT

AGL INVESTMENT

Représentée par Madame Aurélie Gaudillère
Président

DocuSigned by:

Auréli Gaudillère

FEFB7889BD9748B...